拒絶理由通知書

審判請求の番号	不服２０２５-　　７３２５
（特許出願の番号）	（特願２０２３-５１０３５８）
起案日	令和　８年　１月２６日
審判長　特許庁審判官	岩間　直純
請求人	ロバート　ボッシュ　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレンクテル　ハフツング（ほか１名）　様
代理人弁理士	弁理士法人鷲田国際特許事務所　様

この審判事件に関する出願は、合議の結果、以下の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３ヶ月以内に意見書を提出してください。

理　由

１．（実施可能要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載について下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（実施可能要件）について

・請求項　１-１３

請求項１には、「前記インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転について、少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかが確認され、」「前記少な

くとも１つの安全条件の１つは、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）および／またはインフラストラクチャにおける所定の安全度水準（ＳＩＬまたは自動車用安全度水準（ＡＳＩＬ））の存在である」と記載されている。

ここで、本願の当初明細書等には、ＳＩＬ及びＡＳＩＬについて、段落【００４０】に安全条件の１つが「自動車および／またはインフラストラクチャにおける所定の安全度水準（ＳＩＬまたは自動車用安全度水準（ＡＳＩＬ））の存在」であること、段落【０１８３】に「システムは十分に安全なコンポーネント（例えば、ＡＳＩＬＣまたはD）を有しているか？」を分析することが記載されるのみで、具体的にどの装置が、どのような条件をどのように確認することで、ＳＩＬ及びＡＳＩＬに関する安全条件が満たされているのかを確認するのかが不明である。

また、インフラストラクチャと自動車とは異なる装置であると理解できるところ、自動車ではないインフラストラクチャに自動車用安全度水準をどのように適用するのかが不明である。

そして、自動車に限られない安全度水準であるＳＩＬを、自動車及びインフラストラクチャに、具体的にどのように適用するのか（どの水準についてどう適用し、どう安全度を判断できるのか）が不明である。

請求項７の「前記少なくとも部分的に自動化された方法で運転される自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）へのインフラストラクチャベースのサポートに対して、少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかが確認され、」「前記少なくとも１つの安全条件の１つは、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）および／または前記インフラストラクチャにおける所定の安全度水準（ＳＩＬまたは自動車用安全度水準（ＡＳＩＬ））の存在である、」との記載についても同様である。

よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項１-１３に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。

・請求項　５、６、１１-１３

請求項５には、「前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）によって生成された自動車データを表す自動車データ信号が受信され、前記受信されたインフラストラクチャデータを前記自動車データと融合して」、と記載されている。ここで、請求項５は自動車が手順を行うステップを有する方法であり、「受信」とは、他の何かからの通信を受け取ることを意味するから、当該記載は自動車が他の何かから自動車データ信号を受信し、インフラストラクチャデータと融合するものを含むと解することができる。

しかしながら、本願の当初明細書等には、段落【００３２】等に請求項５と同等の記載があり、段落【０１４７】、【０１８９】等に、自動車自身のデータを、インフラストラクチャデータと融合することが記載されているものの、自動車

が他の何かから自動車データ信号を受信し、インフラストラクチャデータと融合することについては記載がない。
　よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項５、６、１１-１３に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。

・請求項　６、１１-１３
　請求項６には、「前記少なくとも１つの安全条件」が、複数の安全条件が含まれる「安全条件の群」「から選択された要素である」ことが記載されている。
　しかしながら、請求項６に記載された各安全条件について、本願の当初明細書等には、段落【００４０】等には請求項と同等の記載があり、段落【０１８３】等に検証する項目について記載があるものの、具体的にどの装置によって、請求項６に記載された各安全条件が満たされているかどうかをどのように確認するのか、が不明である。
　よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項６、１１-１３に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。

●理由２（明確性）について

・請求項　１２
　請求項１２には、「コマンドを含むコンピュータプログラム（３０３）であって、前記コマンドは、前記コンピュータプログラム（３０３）がコンピュータによって実行されるとき、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法を前記コンピュータプログラムに実行させる」と記載されている。
　しかしながら、「プログラム」は、コンピュータを手段として機能させるものではあるが、「プログラム」そのものが「手段」として機能するものではないため、「請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法を前記コンピュータプログラムに実行させる」との記載の意味が不明である。
　よって、請求項１２に係る発明は明確でない。

（なお、当該拒絶理由は、例えば、「前記コンピュータプログラムに実行させる」との記載を、「前記コンピュータに実行させる」と補正することで解消する。）

●理由３（進歩性）について

・請求項　1
・引用文献等　1-3
・備考

（1）引用文献1、引用発明
　ア　引用文献1には、図面とともに以下の事項が記載されている（下線は当審による。以下同様）。

「【００１２】
　以下、本発明に係る自動運転支援装置、自動運転支援方法及びプログラムをナビゲーション装置について具体化した一実施例に基づき図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００１３】
　［自車両の概略構成］
　本実施例に係る自車両１の概略構成について図１に基づいて説明する。図１に示すように、本実施例に係る自車両１は自車両１に対して設置されたナビゲーション装置２と、車両制御ＥＣＵ（Electronic Control Unit）３とから基本的に構成されている。」

「【００１５】
　車両制御ＥＣＵ３は、自車両１の全体の制御を行う電子制御ユニットである。また、車両制御ＥＣＵ３には、ナビゲーション装置２が備える後述のナビゲーション制御部１３が接続されている。また、車両制御ＥＣＵ３には、スピードメータ等を表示する車載ディスプレイ（車載ＬＣＤ）５、ヒューマンインタフェース（ＨＭＩ）６、前方撮影用カメラ７６Ａ、後方撮影用カメラ７６Ｂ、ミリ波レーダ７７、車速を検出する車速センサ５１等が接続されている。
【００１６】
　車両制御ＥＣＵ３は、演算装置及び制御装置としてのＣＰＵ７１、並びにＣＰＵ７１が各種の演算処理を行うに当たってワーキングメモリとして使用されるＲＡＭ７２、制御用のプログラム等が記録されたＲＯＭ７３等の内部記憶装置を備えている。そして、ＣＰＵ７１は、ナビゲーション装置２のナビゲーション制御部１３から受信した案内経路の経路データ、経路上の各リンクの勾配情報、リンク長さ等に基づいて、運転計画を作成する。」

「【００１８】
　ＣＰＵ７１は、自動運転開始の指示が入力された場合には、運転計画に基づいて、案内経路上において、有料道路の出口の取付道（ランプウェイ）、料金所（インターチェンジ）等に自動運転からドライバによる手動運転に切り替える中断タイミングを設定する。例えば、ＣＰＵ７１は、有料道路の出口の手前側３００

ｍの位置に、中断タイミングを設定する。そして、ＣＰＵ７１は、不図示のエンジン装置、ブレーキ装置、電動パワーステアリング等を駆動制御して、案内経路上の中断タイミングまで自動運転を開始する。」

「【００３３】
　また、図１に示すように、ナビゲーション装置２を構成するナビゲーション制御部１３は、ナビゲーション装置２の全体の制御を行う演算装置及び制御装置としてのＣＰＵ４１、並びにＣＰＵ４１が各種の演算処理を行うに当たってワーキングメモリとして使用されるとともに、経路が探索されたときの経路データ等が記憶されるＲＡＭ４２、制御用のプログラム等が記憶されたＲＯＭ４３等の内部記憶装置や、時間を計測するタイマ４５等を備えている。また、ＲＯＭ４３には、後述の交差点において、右左折してくる対向車両の走行経路に基づいて、該対向車両の走行を妨げないように該交差点で自動停止し、更に、該交差点に停止した後、自車両を移動させるように制御を行う「交差点停止支援処理」（図２参照）等のプログラムが記憶されている。」

「【００５５】
　続いて、Ｓ１３において、ＣＰＵ４１は、一時停止フラグをＲＡＭ４２から読み出し、この一時停止フラグがＯＮに設定されているか否かを判定する判定処理を実行する。そして、一時停止フラグがＯＦＦに設定されていると判定した場合には（Ｓ１３：ＮＯ）、ＣＰＵ４１は、後述のＳ１９の処理に移行する。一方、一時停止フラグがＯＮに設定されている判定した場合には（Ｓ１３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ４１は、Ｓ１４の処理に移行する。
【００５６】
　Ｓ１４において、ＣＰＵ４１は、他車両が右左折してくるか否かを判定する判定処理を実行する。具体的には、ＣＰＵ４１は、車両制御ＥＣＵ３に対して、前方撮影用カメラ７６Ａを介して右左折してくる他車両の有無を検出して出力するように要求する。また、ＣＰＵ４１は、通信装置１７を介して他車両と車車間通信を行い、他車両が右左折してくるか否かを判定する。また、例えば、ＣＰＵ４１は、交差点に配置された不図示の路側監視カメラ等を備えた路側監視装置と通信装置１７を介して路車間通信を行い、当該交差点を右左折する他車両の画像情報を取得し、この画像情報に基づいて他車両が右左折してくるか否かを判定する
。
【００５７】
　そして、他車両が右左折してこないと判定した場合には（Ｓ１４：ＮＯ）、ＣＰＵ４１は、Ｓ１５の処理に移行する。Ｓ１５において、ＣＰＵ４１は、車両制御ＥＣＵ３に対して、自車前方の交差点において、停止線（停止を示す白線）で一時停止するように要求した後、後述のＳ１８の処理に移行する。これにより、車両制御ＥＣＵ３は、不図示のエンジン装置、ブレーキ装置、電動パワーステア

リング等を駆動制御して、自車両１を案内経路上の自車前方の交差点において、停止線で停止させる。」

イ　上記アの記載から、引用文献１には次の発明（以下「引用発明」という。）が記載されていると認められる。

「自車両１は自車両１に対して設置されたナビゲーション装置２と、車両制御ＥＣＵ（Electronic Control Unit）３とから基本的に構成され、
車両制御ＥＣＵ３は、自車両１の全体の制御を行う電子制御ユニットであり、演算装置及び制御装置としてのＣＰＵ７１を備え、
ＣＰＵ７１は、自動運転開始の指示が入力された場合に、エンジン装置、ブレーキ装置、電動パワーステアリング等を駆動制御して、案内経路上の中断タイミングまで自動運転を開始し、
ナビゲーション装置２を構成するナビゲーション制御部１３は、ナビゲーション装置２の全体の制御を行う演算装置及び制御装置としてのＣＰＵ４１を備え、
ＣＰＵ４１は、一時停止フラグをＲＡＭ４２から読み出し、一時停止フラグがＯＮに設定されていると判定した場合に、他車両が右左折してくるか否かを判定する判定処理を実行し、例えば、ＣＰＵ４１は、交差点に配置された路側監視カメラ等を備えた路側監視装置と通信装置１７を介して路車間通信を行い、当該交差点を右左折する他車両の画像情報を取得し、この画像情報に基づいて他車両が右左折してくるか否かを判定し、
他車両が右左折してこないと判定した場合に、ＣＰＵ４１は、車両制御ＥＣＵ３に対して、自車前方の交差点において、停止線（停止を示す白線）で一時停止するように要求し、車両制御ＥＣＵ３は、エンジン装置、ブレーキ装置、電動パワーステアリング等を駆動制御して、自車両１を案内経路上の自車前方の交差点において、停止線で停止させる、
自動運転支援方法」

（２）引用文献２、周知技術１
ア　引用文献２には、図面とともに以下の事項が記載されている。
「【０００２】
近年、完全な車両制御のための快適システムが絶え間なく開発されてきた。部分的に自動化された車両支援システムは、定義された制限内で運転者の助けを借りずに自動運転を実行するが、高度にまたは完全に自動化された（自律）運転は、自律性の定義に関してより厳しい要件と関連付けられる。したがって、すべてのタイプのエラーと未だ対処されていない状態が自律的に検出され、それに応じて対処されなければならない。これは、引き継ぐように指示するメッセージが運転者に出力された後に運転者の介入がないとき、または運転者が存在しないとき

に特に重要である。
【０００３】
　ＩＳＯ２６２６２は、この状況を自動車の安全度水準（ＡＳＩＬ）の概念と共に考慮に入れている。ＡＳＩＬによって、潜在的なリスクの可能性、可制御性、および潜在的な事故の重大度が評価される。リスクランクは、特別な対策が不要
とされ得るＱＭから、ＡＳＩＬ ＡからＡＳＩＬ Ｄまでのランクに及ぶ。これらのリスクレベルの各々は、潜在的なリスクを表し、ＡＳＩＬ Ａは最も低いリスクレベルを表し、ＡＳＩＬ Ｄは最も高いリスクレベルを表す。」

　イ　上記アの記載及び前記ＩＳＯ規格の内容は当業者にとって技術常識であることから、
「自動車の安全度水準（ＡＳＩＬ）の概念を考慮に入れて自動化された運転を行うこと」
は、本願の優先日前に、周知の技術（以下「周知技術１」という。）である。

（３）引用文献３、周知技術２
　ア　引用文献３には、図面とともに以下の事項が記載されている。
「【００１９】
　いくつかの実施形態では、ＶＯＢＣ１３０は、車両間通信システム１２０を通じて他の車両から受信した情報に基づいて、ガイドウェイマウンテッド車両の加速およびブレーキシステムのための命令を生成するように構成されている。例えば、他の車両が減速中であるという情報をＶＯＢＣ１３０が受信する場合、ＶＯＢＣは、ガイドウェイマウンテッド車両を減速するための命令を生成し、他の車
両とガイドウェイマウンテッド車両との間の距離を、少なくともガイドウェイマウンテッド車両の停止距離に等しく維持する。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、ＶＯＢＣ１３０は、システム内の安全度水準４（ＳＩＬ ４）を有するあらゆるバイタルマシン上で、通信トラフィックを聴取し、ＶＯＢＣの構成プロファイルによって識別されるキーデータを収集するバックグラウンドプロセスを実行することによって実装される。いくつかの実施形態では、ＳＩＬ ４は、少なくとも一実施形態では、国際電気標準会議（ＩＥＣ）の規格ＩＥＣ ６１５０８に基づく。ＳＩＬレベル４は、１時間当たりの故障確率が１０-8から１０-9までの範囲であることを意味する。」

　イ　上記アの記載及び前記ＩＥＣ規格の内容は当業者にとって技術常識であることから、
「車両の加減速の命令を生成する装置において、ＳＩＬ４の安全条件を確認すること」

は、本願の優先日前に、周知の技術（以下「周知技術２」という。）である。

（４）対比
　請求項１に係る発明（以下、請求項１～１３に係る発明を、それぞれ「本願発明１」～「本願発明１３」という。）と引用発明とを対比する。

　ア　引用発明の「自車両１」は、本願発明１の「自動車」に相当し、引用発明の「自動運転」は、本願発明１の「少なくとも部分的に自動化された運転」に相当する。してみると、引用発明の「自車両１」を「自動運転」する方法である「自動運転支援方法」は、本願発明１の「自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の少なくとも部分的に自動化された運転の方法」に相当する。

　イ　引用発明の「路側監視装置」は、インフラストラクチャである道路に設けられた装置であり、これもインフラストラクチャの一部として機能するものであるから「インフラストラクチャ」であるといえ、引用発明において「インフラストラクチャ」である「路側監視装置」から「取得」する「交差点を右左折する他車両の画像情報」は、本願発明１の「インフラストラクチャデータ」に相当し、引用発明では「インフラストラクチャデータ」である「画像情報に基づいて他車両が右左折してくるか否かを判定し」、「ＣＰＵ４１は、車両制御ＥＣＵ３に対して、自車前方の交差点において、停止線（停止を示す白線）で一時停止するように要求し、車両制御ＥＣＵ３は、エンジン装置、ブレーキ装置、電動パワーステアリング等を駆動制御して、自車両１を案内経路上の自車前方の交差点において、停止線で停止させる」のであるから、この自動運転の制御は、本願発明１の「インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車の運転」に相当する。
　そして、引用発明の「ＣＰＵ４１は、一時停止フラグをＲＡＭ４２から読み出し、一時停止フラグがＯＮに設定されていると判定した場合には、」「ＣＰＵ４１は、交差点に配置された路側監視カメラ等を備えた路側監視装置と通信装置１７を介して路車間通信を行い、当該交差点を右左折する他車両の画像情報を取得」するのであるから、「路車間通信を行い、当該交差点を右左折する他車両の画像情報を取得」する必要性を決定しているといえ、この構成は、本願発明１の「インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があると決定するステップ」に相当する。

　ウ　上記イより、引用発明は「路車間通信を行い、当該交差点を右左折する他車両の画像情報を取得」する必要性を決定し、「ＣＰＵ４１は、交差点に配置された路側監視カメラ等を備えた路側監視装置と通信装置１７を介して路車間通信

を行い、当該交差点を右左折する他車両の画像情報を取得」するのであるから、後述する相違点を除き、本願発明１と「インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの決定に応じ、これに基づいて少なくとも部分的に自動化された方法で前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を運転することができるインフラストラクチャデータを受信するステップ」である点で共通する。

エ　上記イより、引用発明は「画像情報に基づいて他車両が右左折してくるか否かを判定し」、「ＣＰＵ４１は、車両制御ＥＣＵ３に対して、自車前方の交差点において、停止線（停止を示す白線）で一時停止するように要求し、車両制御ＥＣＵ３は、エンジン装置、ブレーキ装置、電動パワーステアリング等を駆動制御して、自車両１を案内経路上の自車前方の交差点において、停止線で停止させる」ものであり、エンジン装置、ブレーキ装置は車両の前後方向、すなわち「縦方向」の操作を制御するものであり、電動パワーステアリングは車両の「横方向」の操作を制御するものであるから、引用発明の当該構成は、本願発明１と後述する相違点を除き、「前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の横方向および／または縦方向の操作を少なくとも部分的に自動制御する」ものである点で共通する。

オ　引用発明の「自車両１」は「画像情報に基づいて他車両が右左折してくるか否かを判定し」、自動運転を行うものであり、ここで「他車両が右左折してくるか否かを判定」することは、「少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうか」の確認をしているのであるから、引用発明と本願発明１とは、後述する相違点を除き、「前記インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転について、少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかが確認され、前記インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転について、前記少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかの確認結果に基づいて自動車の操作を自動制御する」点で共通する。

（５）一致点及び相違点

上記（４）から、本願発明１と引用発明は、次のアの点で一致し、次のイの点で相違する。

ア　一致点

「自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の少なくとも部分的に自動化された運転の方法であって、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）が、

インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があると決定するステップ（１０１）と、
インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転の必要性があるとの決定に応じ、これに基づいて少なくとも部分的に自動化された方法で前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）を運転することができるインフラストラクチャデータを受信するステップと、を有し、
前記インフラストラクチャデータに基づいて、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の横方向および／または縦方向の操作を少なくとも部分的に自動制御し、
前記インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転について、少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかが確認され、前記インフラストラクチャベースの、少なくとも部分的に自動化された、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の運転について、前記少なくとも１つの安全条件が満たされているかどうかの確認結果に基づいて自動車の操作を自動制御する、方法。」

イ　相違点
（相違点１）
本願発明１では、「通信ネットワークを介して、」「インフラストラクチャデータの送信要求を送信」し、「インフラストラクチャデータを受信する」のに対し、引用発明では、通信装置を介して路車間通信を行っているものの、通信ネットワークを介して路車間通信を行い、送信要求を行って画像情報を受信するのかが不明である点。

（相違点２）
本願発明１では、「自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）の横方向および／または縦方向の操作を少なくとも部分的に自動制御するための制御信号を生成」し、「生成された制御信号を出力する」のに対し、引用発明では、車両制御ＥＣＵ３は、エンジン装置、ブレーキ装置、電動パワーステアリング等を駆動制御しているものの、その駆動制御のための制御信号を生成し、出力しているのかが不明である点。

（相違点３）
本願発明１では、「少なくとも１つの安全条件の１つは、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）および／またはインフラストラクチャにおける所定の安全度水準（ＳＩＬまたは自動車用安全度水準（ＡＳＩＬ））の存在である」のに対し、引用発明では、所定の安全度水準を確認するかが不明である点。

（６）判断
以下、各相違点について検討する。

ア　（相違点１）について
情報を必要とするタイミングで情報を必要とする側が情報の要求を行い、情報を受信すること、路車間通信を行う際、何らかの通信ネットワークを介すること、は技術常識であり、引用発明の路車間通信の構成を、当該技術常識に基づいた構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

イ　（相違点２）について
機械の制御を行う際に、制御信号の生成、出力により行うことも技術常識であり、当該技術常識に基づくと、引用発明において不明であった当該構成については、実質的な相違点ではない。

ウ　（相違点３）について
安全条件が満たされているかどうかの確認をする引用発明において、車両を自動制御する際の安全確認に関する周知技術１、周知技術２の安全条件を採用することは、当業者が容易に想到し得たことである。

エ　小括
よって、本願発明１は、引用文献１に記載された発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　２
・引用文献等　１-４
・備考
引用文献１の段落【００４０】には、「自車前方所定距離以内に交差点が存在すると判定した場合には（Ｓ１１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ４１は、Ｓ１２の処理に移行する。Ｓ１２において、ＣＰＵ４１は、当該交差点で一時停止を行うか否かを判定する後述の「停止判定処理」のサブ処理」を実行することが記載されており、引用発明において、自動車の運転の必要性があるとの決定は、「前記自動車」の「前記位置」に基づいて実行されているといえる。そして、引用文献４の段落【００１４】に記載されるように、路車間通信により位置情報を取得することは、本願の優先日前に、周知技術であり、当該周知技術を採用して、位置情報を路車間通信により取得するようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

よって、本願発明２は、引用文献１に記載された発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　３
・引用文献等　１－５
・備考
引用文献５の段落【００３８】、図２には、車両とサーバが路側機を介して通信を行うシステムにおいて、車両の路車間通信部がサーバにログインしてから、サーバからサービスの提供を受ける技術が記載されている。
引用発明と、引用文献５に記載された技術とは、どちらも路車間通信を行うものであり、引用発明に引用文献５に記載された技術を採用し、ログインしてから他車両の画像情報を取得するようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。また、通信リンクの確立手順を具体的にどのように行うかは、当業者が適宜設計すべき事項にすぎない。
よって、本願発明３は、引用文献１に記載された発明、引用文献５に記載された技術及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　４
・引用文献等　１－５
・備考
引用発明において、取得した画像情報に基づいて判定を行っており、取得したデータを確認しているといえる。
よって、本願発明４は、引用文献１に記載された発明、引用文献５に記載された技術及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　５
・引用文献等　１－６
・備考
引用文献６の段落【００２８】には、自動運転車両自体が感知した周囲環境情報及び、スマート路側装置によって感知された周囲環境情報を融合し、自動運転行動を決定する技術が記載されている。引用発明と引用文献６に記載された技術とは、どちらも路車間通信で取得した情報に基づいて自動運転を行うものであるから、引用発明に引用文献６に記載された技術を採用して、自車両で取得したデータと、路車間通信で取得したデータとを融合して自動運転を制御するようにす

ることは、当業者が容易に想到し得たことである。
　よって、本願発明５は、引用文献１に記載された発明、引用文献５、６に記載された技術及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　６
・引用文献等　１－６
・備考
　引用発明において、どのような安全条件に基づいて自動運転を行うかは、当業者が適宜設計すべき事項にすぎない。
　よって、本願発明６は、引用文献１に記載された発明、引用文献５、６に記載された技術及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　７－１０
・引用文献等　１－６
・備考
　引用発明において、安全条件の判定をどの装置で行うか、どのように通信リンクを確立し、どのような周知の手法で路側監視装置から情報の配信を行うか、はそれぞれ当業者が適宜設計すべき事項にすぎない。
　よって、本願発明７－１０は、引用文献１に記載された発明、引用文献５、６に記載された技術及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　１１－１３
・引用文献等　１－６
・備考
　本願発明１１－１３については、本願発明１－１０について検討した点が同様に当てはまり、当業者が容易に想到し得るものである。
　よって、本願発明１１－１３は、引用文献１に記載された発明、引用文献５、６に記載された技術及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２０１６－３１５７０号公報

２．特開２０２０-４５０９１号公報（周知技術を示す文献；新たに引用された文献）
３．特表２０１７-５０４５１４号公報（周知技術を示す文献；新たに引用された文献）
４．特開２０１１-５９２５５号公報（周知技術を示す文献；新たに引用された文献）
５．特開２００８-６０７８９号公報（新たに引用された文献）
６．特開２０２０-３８６４７号公報

＜付記：上申書の補正案について＞
令和７年８月８日提出の上申書において提示されている補正案の請求項１及び７に関し、「前記少なくとも１つの安全条件の１つは、前記自動車（８０３、８０５、８０７、８０９）およびインフラストラクチャにおける所定の安全度水準（ＳＩＬまたは自動車用安全度水準（ＡＳＩＬ））の存在であ」ることが記載されているから、理由１が同様に当てはまり、実施可能要件の拒絶理由は解消しない。

なお、特許請求の範囲を補正する際は、請求項単位でなく全文単位です（特許法施行規則様式１３備考５）。
また、応答期間の延長については、審査段階の運用と異なり、対比実験データの取得又は審判手続書類の翻訳を理由とするものに限られます。応答期間経過後の延長請求は認められません。詳しくは、審判便覧２５-０４を参照してください。

この通知に関するお問合せについては、電話に加え、電子メールによる連絡も可能です。電子メールによる連絡を希望する際は、「氏名、所属、電話番号及び問合せ内容」を記載の上、下記メールアドレス（※）宛てにご連絡ください。電話番号については、特許庁に届け済みの電話番号がある場合はそちらを記載ください。
電子メール受信後、問合せ内容の確認のために、審判官から電話連絡させていただく場合があります。
※　●●●@ｊｐｏ．ｇｏ．ｊｐ
（上記「●●●」に置き換えて、「ＰＡ６０２７」と入力ください。）

審判長	特許庁審判官	岩間　直純	9287
	特許庁審判官	久慈　渉	4681
	特許庁審判官	野崎　大進	9289